"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש יולי 2009.";

(3) אחרי סעיף 26ב יבוא:

"פיצוי הלנת שכר והליך פלילי

26ג. (א) בבואו לפסוק פיצוי הלנת שכר למעביד כאמור בסעיף 17, רשאי בית דין לעבודה להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה, או שהוטל עליו עיצום כספי בשלו לפי חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט–2009[10].

(ב) בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 25ב(ב1), רשאי בית דין לעבודה או בית משפט להתחשב בכך שנפסק נגד המעביד פיצוי הלנת שכר לפי סעיף 17 בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.

(ג) בבואו לגזור את דינו של מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 25ב(ב1), רשאי בית דין לעבודה או בית משפט להתחשב בכך ששכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או ששכר העבודה לא שולם במועדו עקב חילוקי דעות שיש בהם ממש בדבר עצם החוב ובלבד שהחלק שאינו שנוי במחלוקת שולם."

תחילה

24. תחילתו של חוק זה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010), או במועד מוקדם יותר שיקבע השר, בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

תוספת

(ההגדרה "שירות" שבסעיף 1 וסעיף 22)

1. שמירה ואבטחה.
2. ניקיון.
3. הסעדה, אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

בנימין בן־אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

שמעון פרס
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

[10] ס"ח התשס"ט, עמ' 310.